

1500068-07.2022.8.26.0582

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Matheus Oliveira Nery Borges

Comarca: São Miguel Arcanjo

Foro: Foro de São Miguel Arcanjo

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... que os levaram a praticar o crime de roubo para trocarem a res furtiva por drogas.

As causas de aumento de pena referentes ao concurso de duas ou mais pessoas e à restrição de liberdade das vítimas ficam reconhecidas.

A prova testemunhal produzida bem demonstra que os acusados praticaram o roubo (art. 157 do CP), numa perfeita conjugação de vontades e divisão de tarefas, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Miguel Arcanjo

Vara Única

Rua Bento França, 332, ., Centro - CEP 18230-000, Fone: (15) 3415-5555, São Miguel Arcanjo-SP - E-mail: smarcanjo@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500068-07.2022.8.26.0582

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

DOLGLAS APARECIDO CORREIA DE OLIVEIRA e RAFAEL JOSÉ PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Matheus Oliveira Nery Borges

Vistos.

DOLGLAS APARECIDO CORREIA DE OLIVEIRA e RAFAEL JOSÉ RIBEIRO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, do Código Penal, porque, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas na denúncia, previamente ajustados e com unidade de desígnios, e restringindo a liberdade da vítima, subtraíram, em proveito da dupla, mediante grave ameaça, um televisor de 32 polegadas, um relógio de pulso, além de uma cédula de R\$2,00, pertencentes a vítima Donizete Bento.

É da denúncia que, na data e no local supracitados, Donizete Bento foi chamado por um dos denunciados. Ao abrir a porta, a vítima também foi surpreendida pelo outro roubador, que a rendeu por trás.

Apurou-se que o agente que estava a frente do ofendido usava uma camiseta enrolada no rosto. Como foi abordada por trás pelo outro inculpado, Donizete não conseguiu visualizar seu rosto.

Durante a empreitada criminosa, foi exigida a entrega de dinheiro. A vítima, contudo, não guardava valores em sua residência.

Os denunciados, então, lograram arrecadar R\$2,00, que estava na carteira do ofendido. Após constatarem que, de fato, não existiam outros valores no imóvel, os denunciados trancaram a vítima no banheiro que guarnece a casa, subtraíram os

demais objetos (televisor e relógio de pulso), e deixaram o local.

Consta, ainda, que, malgrado a vítima tivesse sido rendida e trancada no banheiro, conseguiu identificar os dois roubadores, pois um deles tinha uma tatuagem de um peixe no braço, e o outro tinha voz conhecida. Donizete indicou expressamente os denunciados como autores do roubo.

Diante disso, foi expedido e cumprido mandado de busca e apreensão na residência dos denunciados. Embora nada tenha sido apreendido, DOLGLAS confessou a prática delitiva, e apontou RAFAEL como seu comparsa, ratificando, assim, o reconhecimento feito pelo ofendido.

Recebida a denúncia (fls. 58/59), os réus foram citados (fls. 82 e 83) e ofertaram respostas à acusação as (fls. 95/96 e 155/156). Foi ratificado o recebimento da peça acusatória e designada audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que foram ouvidas a vítima, a testemunha arrolada e os réus interrogados. Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição, por entender que as provas são precárias para sustentar o édito condenatório.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade criminoso ficou comprovada pelo boletim de ocorrência de (fls. 03/05) e auto de avaliação indireto (fls. 46).

A autoria infracional está, igualmente, caracterizada.

Com efeito, a parte ofendida Donizete Bento, disse que estava na residência no período noturno assistindo televisão, que escutou chamarem e resolveu ir até o portão principal, quando abriu pode ver que atrás do declarante apareceu um rapaz que não conseguiu ver o rosto e outro pela frente com uma camiseta enrolada na cabeça dizendo que era um assalto; que o indivíduo que pegou o declarante por trás era alto e o outro ao seu lado que ficou era estatura mediana, aparentando possuir 1,60 e com uma mancha em um dos braços, acreditando que possa ser uma tatuagem de peixe, mais precisamente uma carpa; que o indivíduo baixo nada comentou e o indivíduo alto veio falar com o declarante que havia trabalhado anteriormente com ele, nesse momento pela voz, pela estatura e pelo jeito de andar não teve dúvidas em reconhecer esse indivíduo como sendo Rafael e o outro que diz ter uma tatuagem em um dos braços reconheceu por tratar-se de outro morador do bairro, o "Doda", que reside ao lado e aos fundos da igreja católica no Bairro.

A testemunha policial civil Wilson Roberto Gatti, disse que tomou parte na investigação; que a partir do momento que chegou a investigação para a DIG, deslocou-se para o local do roubo, e, em conversa com a vítima, ela afirmou que durante a noite foi rendida por dois indivíduos, os quais invadiram sua residência exigindo dinheiro, e como não encontraram acabaram levando uma televisão de marca Semp Toshiba de 32" LCD, um relógio de pulso e uma cédula de dois reais que acharam na carteira da vítima. Afimou ainda que a vítima apesar de não poder olhar para os autores, pode observar que um deles possuía uma tatuagem de peixe no braço, uma carpa, e o outro pode ser reconhecido pela voz, pois falava muito. Devido a esses detalhes, foi possível reconhecer os indivíduos de prenomes "Doda" e o outro "Rafael", ambos conhecidos da vítima, pois trabalharam com o mesmo. Diante disso, foi sugerido o pedido de busca domiciliar nas residências dos indivíduos, no sentido de apreensão dos objetos subtraídos. Mas nada de interesse pessoal foi localizado nas residências. No entanto, ao questionar Douglas, o mesmo se mostrou arrependido, e contou o que aconteceu e confirmou a participação de Rafael. Por sua vez, Rafael ao ser questionado, negou completamente os fatos e reservou-se no seu direito de permanecer calado. No tocante ao televisor, Douglas afirmou que trocaram o objeto por cocaína e crack. Assim, com as declarações da vítima, interrogatório de Douglas e levantamento feito a campo, não há dúvidas de que tanto Dolglas como Rafael praticaram o roubo aqui tratado.

Em seu interrogatório o réu DOLGLAS APARECIDO CORREIA DE OLIVEIRA, disse que as acusações são verdadeiras. Afirmou que na época estava desandado nas drogas e havia separado da mulher, e que está arrependido do fato. Asseverou que foram até a casa

da vítima, após a vítima abrir a porta, foi rendida e adentraram na casa. Durante a empreitada criminoso, foi exigida a entrega de dinheiro. A vítima, contudo, não guardava valores em sua residência. Após constatarem que, não existiam outros valores no imóvel, trancaram a vítima no banheiro, subtraíram os demais objetos, e saíram correndo. Indagado pelo Magistrado, afirmou que foi o responsável por chamar a vítima no portão, e o Rafael chegou por trás da vítima. Disse que trocou os objetos por drogas, cocaína e pedra, que após a troca já consumiram as drogas adquiridas. Disse que já teve outra passagem por roubo, mas não praticou o crime. Em seu interrogatório o réu RAFAEL JOSÉ RIBEIRO, em primeiro momento afirmou ser falsa a acusação. Asseverou que, não estava no local, pois têm testemunhas que estava na cidade. Indagado pelo Magistrado, retificou afirmando que a acusação é verdadeira. Disse que abordaram a vítima e entraram para dentro da casa. Foi exigida a entrega de dinheiro. A vítima, contudo, não guardava valores em sua residência; que trancaram a vítima no banheiro, subtraíram os objetos, e deixaram o local. Afirmou que trocaram os objetos por pedra e cocaína. Disse que não tem outras passagens.

E as confissões harmonizam-se com os elementos de prova carreados aos autos. Com efeito, de forma bastante segura e coerente a vítima reconheceu os denunciados presentes à audiência como os autores do delito. Narrou com detalhes, apesar de não poder olhar para os autores, pode observar que um deles possuía uma tatuagem de peixe no braço, uma carpa, e o outro pode ser reconhecido pela voz, pois falava muito. Devido a esses detalhes, foi possível reconhecer os indivíduos de prenomes "Doda" e o outro "Rafael", ambos conhecidos da vítima, pois trabalharam com o mesmo.

Os réus, por sua vez, confessaram os fatos, apresentando justificativa para a prática criminoso, que não tem o condão de afastar a sua responsabilidade por tão grave delito. Ademais, as provas nos autos revelam com detalhes a deliberação da prática do crime de forma voluntária e consciente por parte dos acusados, que os levaram a praticar o crime de roubo para trocarem a res furtiva por drogas.

As causas de aumento de pena referentes ao concurso de duas ou mais pessoas e à restrição de liberdade das vítimas ficam reconhecidas.

A prova testemunhal produzida bem demonstra que os acusados praticaram o roubo (art. 157 do CP), numa perfeita conjugação de vontades e divisão de tarefas, enquanto um dos agentes era o responsável em chamar a vítima para fora da residência, o outro ficava responsável por abordá-la pelas costas (§ 2º inciso II); e, revelada a privação de liberdade, tendo a vítima sido trancada em um banheiro da residência (§2º inciso V), nesse sentido os depoimentos da vítima e dos réus.

Fixo o aumento em seu mínimo legal de 1/3. Nos termos da Súmula 443 e da jurisprudência do STJ (HC 282.677/PA) utilizo a circunstância do concurso de agentes para o aumento na terceira fase e a circunstância da restrição da liberdade para exasperação na primeira fase de dosimetria.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO USO DA ARMA DE FOGO E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE.

I, II, e III (...)

IV - Esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual existindo duas causas de aumento, previstas no § 2º, do art. 157, do Código Penal, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável, servindo para aumentar a pena-base, e a outra leve à majoração da pena na terceira fase.

V - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem admitido a imposição da constrição cautelar para resguardar a aplicação da lei penal, com fundamento na comprovada evasão ou ocultação do Réu, a fim de evitar a própria captura.

VI - Habeas corpus não conhecido.

(HC 282.677/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 26/08/2014)

Por fim, não há que se falar em inimputabilidade dos réus. Pois o fato serem os

réus, à época dos fatos, viciados em drogas, não induz necessariamente à conclusão de terem agido sob efeito, de modo a afastar a consciência das ilicitudes de suas condutas.

Demonstrada a ocorrência do crime, e comprovada a responsabilidade criminal dos acusados, a procedência da denúncia é a medida que se impõe.

Passo a dosar a pena imposta nos termos do art. 68 e 59 do CP.

Primeira fase: os acusados não apresentam maus antecedentes (fls. 62/64 e 66/67), embora o réu Dolglas tenha afirmado em juízo que possui passagem por roubo, denota-se em sua folha que ele foi absolvido por este delito, mantendo-se assim a sua primariedade. Utilizo como fundamentado alhures, a causa de aumento sobressalente da privação de liberdade para exasperação da pena nesta fase, como explanado em fundamentação acima. E as demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, são favoráveis ou neutras. Desta forma, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Segunda fase: reconheço a atenuante das confissões, devendo a pena retornar ao patamar mínimo. Desta forma, fixo a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Terceira fase: Não há causas de diminuição de pena. Aplico a causa de aumento de 1/3 já fixada anteriormente, pelo concurso de agentes, passando a dosar a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Nos termos do art. 33, §2º, "b", e §3º, do CP, fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo o semiaberto, diante da pena imposta e da primariedade dos agentes.

Nos termos do artigo 44, do código Penal, incabíveis as substituições das penas privativas de liberdade pelas restritivas de direitos, tendo em vista o quantum da pena dos acusados. Pelos mesmos motivos também não verifico possível a suspensão condicional da pena, diante da ausência dos requisitos do artigo 77, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR os réus DOLGLAS APARECIDO CORREIA DE OLIVEIRA e RAFAEL JOSÉ RIBEIRO, já qualificados nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, do Código Penal, as penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa no mínimo legal (1/30 do salário mínimo), em regime inicial semiaberto.

Considerando a pena aplicada e o tempo que o réu Dolglas Aparecido Correia de Oliveira, permaneceu custodiado, e neste momento, diante da sua confissão e arrependimento, nada há nos autos a indicar que a ordem pública, a garantia da instrução criminal e a aplicação da lei penal estarão ameaçadas caso o réu aguarde o recurso em liberdade.

Desta forma, expeça-se alvará de soltura clausulado a DOLGLAS APARECIDO CORREIA DE OLIVEIRA.

Na forma do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, fixo como valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, a serem pagos pelos réus em favor da vítima, o importe de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), atualizados desde a data do respectivo crime.

Deixo de proceder conforme determina o §2º do art. 387 do CPP, uma vez que para a progressão de pena é necessária a análise de requisitos objetivos e subjetivos. Tendo em vista que foram defendido por Advogada conveniada à Defensoria Pública, defiro justiça gratuita aos réus.

Fixo os honorários advocatícios no correspondente máximo do item respectivo da tabela do convênio OAB Defensoria a procuradora nomeada nos autos.

Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

P.I.C.

Sao Miguel Arcanjo, 15 de dezembro de 2022

Matheus Oliveira Nery Borges

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA